

시 정 요 구 및 통 보

7

제 목 직인 및 인감관리 업무 처리 부적정

관 계 기 관 ○○○○○○○○(주)

구 분 기획

내 용

1. 업무개요

○○○○○○○○(주)는 직인 및 인감 관리 등 관련 업무를 [표]와 같이 담당부서를 지정하여 수행하고 있으며, 직인·인감(사용·법인)의 사용 또는 법인인감증명서 발급 시 수기로 각 업무별 관리대장²²⁾을 작성·관리하고 있다.

[표] 직인 및 인감관리 업무 담당부서^주

연번	업무명	담당부서	비고
1	직인 관리	△△팀	「직제규정시행세칙」의 ‘업무분장’에는 ▽▽▽▽ △△팀으로 업무분장이 되어있으나, 현재 △△팀과 ▲▲팀 간 업무분장에 대한 의견이 상충하고 있음
2	사용인감 관리	△△팀	-
3	법인인감 관리, 법인인감증명서 발급 관리	◇◇◇◇팀	-

주: 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」 기준 담당부서

자료: ○○○○○○○(주) 제출자료 재구성

2. 관련법령 및 판단기준

○○○○○○○○(주)는 조직 및 정원관리 등에 필요한 기본적인 사항을 「직제 규정」(이하 “규정”이라 한다) 및 「직제규정 시행세칙」(이하 “세칙”이라 한다)으로

22) 직인은 직인대장, 사용인감은 사용인감대장, 법인인감증명서는 법인인감증명서 관리대장, 법인인감은 법인인감 날인 관리대장으로 각 인장·증명서별 관리대장을 작성·관리하고 있음

제정·운용하고 있고, 규정 제10조 및 세칙 제6조에 따른 사내 부서별 업무 분장²³⁾에 따라 각 부서에서는 제반 업무를 수행하고 있다.

또한 능률적인 업무 처리를 위해 사장의 권한 위임 및 직위별 전결권한에 관한 사항을 「위임전결규정」(이하 “위임규정”이라 한다)으로 제정·운용하고 있고, 위임규정 제4조 및 별표 “위임전결사항”에 사장의 결재사항과 본사·지점의 전결 사항을 정하고 있다.

규정, 세칙에 따르면 직인 및 인감관리 관련 업무는 [표]와 같이 △△팀(▽▽▽△△ 소속) 또는 ◇◇◇◇팀(▼▼▼▼▼ 소속)이 담당부서로 지정되어 있고, 위임 규정에 따르면 각 실장에게 전결권한이 위임되어 있으므로 인장(직인·인감) 사용 또는 법인인감증명서 발급·배부 시 작성하는 관리대장 등의 관련 업무는 소속 실장이 관리·감독하여야 할 책임이 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 실제 직인·사용인감 사용 및 법인인감증명서 배부 시 관리대장에 업무 전결권자(▽▽▽▽△장 또는 ▼▼▼▼▼장)가 아닌 사용부서 팀장이 확인자로 서명²⁴⁾하고 있으며, 법인인감 사용의 경우에는 전결권한이 ▼▼▼▼▼장에게 위임되어 있음에도 운영본부장이 확인자로 서명하는 등 위임규정 상의 권한 위임이 실제 운영과 일치하지 않고 있다.

또한 인장(직인·인감) 및 법인인감증명서 사용 시 사용부서에서 사전 사용 신청이나 관리부서의 승인 절차 없이 필요 시 사용부서에서 수기로 관리대장만

23) 규정 [별표 4] ‘업무분장’ 및 세칙 [별표 3]에 ‘업무분장’을 각각 명시하고 있음

24) (예시) ▲▲팀 소관업무에 사용할 경우 ▲▲팀장이, □□□□팀 소관업무에 사용할 경우 □□□□팀장이 확인자란에 서명하고 있음

작성하는 방식으로 운영하고 있는데, 이와 같은 운영방식은 인장(직인·인감) 및 법인 서류 관련 업무를 수행함에 있어 위임규정을 위반하는 것으로 적정한 관리가 이루어지지 않을 경우 법적·행정적 리스크가 발생할 우려가 있으므로 업무절차의 시정이 필요하다.

관계기관 의견 ○○○○○○○(주)는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○○○○(주) 대표이사는

- ① 직인 및 인감 관련 업무 시(관리대장 작성, 사용 승인 등) 전결권자가 확인·승인할 수 있도록 「위임전결규정」을 준수하여 업무를 수행하시기 바라며, (시정)
- ② 직인·인감 사용 시 사용부서의 사전 신청 및 관리부서의 승인절차를 마련하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)